

[13] 국유재산 소송비용 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제40조(집행)에 따르면 국유재산 관련 재판의 승소가 확정된 때에는 소송비용 확정 결정 신청의 조치를 하고 소송비용 납부 독촉 등 집행에 착수 하도록 되어 있고
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제59조(판결확정후 조치)에 따르면 소송사건이 확정되었을 경우 판결의 이행을 위한 조치를 조속한 시일내에 강구하도록 되어 있음
- 그런데, 국유 소송비용 미수금¹⁾ 중 10백만 원 이상인 미수금 (법적조치비용) 15건과 2018. 6. 1. ~ 2019. 4. 23. 기간 중 미수금 (법적조치비용)으로 처리²⁾된 180건을 대상으로 납부 독촉 등 집행의 적정성을 점검한 결과

i) 소송비용 집행 불철저

- ‘서울특별시 용산구 신계동 36-19’ 국유재산에 대하여 원고 (○○○)가 제기한 소유권이전등기말소 소송에서 2014. 4. 24. 국가의 승소로 확정(대법원△△△△다△△△△△△)되었고

1) 2019. 4. 19. 감사일 현재, 12개 지역본부 및 국유재산지원부에서 총 6,543건, 45.8억 원 규모의 국유 소송비용 미수금을 관리하고 있는 것으로 파악됨

2) 2018년 「수입금 및 지출금 등 재정관리실태 특정감사」에서 2015. 4. 1. ~ 2018. 5. 31. 기간을 대상으로 소송비용 확정결정 후 집행에 착수하지 않은 36건 0.9억 원에 대하여 6개 지역본부로 하여금 집행에 착수하도록 조치 요구한 바 있어 대상기간을 2018. 6. 1. ~ 2019. 4. 23.로 설정함

- 2018. 10. 27. 피신청인 ○○○로부터 소송비용 5,747천 원을 받도록 확정 결정되었음에도 서울서부지역본부에서는 소송비용 납부 안내 등을 하지 않는 등

○ [별표 6]과 같이 서울서부지역본부 등 8개 지역본부에서 총 19건, 소송비용액 1.6억 원에 대하여 업무담당자가 소홀히 소송비용을 관리하여, 확정 결정 이후 피신청인에게 납부 안내를 하지 않다가 감사자료를 요청한 이후에서야 납부 안내³⁾하는 등 소송비용 집행이 조속히 착수되지 않은 사실이 있음

ii) 소송비용 관리시스템 부적정

□ 한편, 소송비용 집행이 조속히 착수되지 않은 원인을 분석한 결과, 업무담당자의 업무 소홀과 더불어 현재 운용중인 소송비용 관리시스템에 기인하는 것으로 파악됨

○ 대부료의 경우 대부계약 체결 이후에도 ‘① 대부료 납부 안내 → ② 대부료 수납 → ③ 연체 대부료 납부 독촉 → ④ 대부료 연체자 발견재산에 대한 압류조치 등’ 일련의 과정을 국유재산 관리시스템(이하 ‘국유BPM’) 내에 전산으로 처리할 수 있도록 관리시스템을 마련한 반면

○ 소송비용의 경우 국유BPM에 소송비용 확정 결정 내용을 등록한 이후에는 ‘① 소송비용 납부 안내 → ② 소송비용 수납 →

3) 2019. 4. 23. 감사자료를 요청한 이후 [별표 6]과 같이 소송비용 집행에 착수하지 않았던 19건 모두 소송비용을 청구함

③ 연체 소송비용 납부 독촉 → ④ 소송비용 연체자 발견재산에 대한 압류조치 등' 후속 과정을 국유BPM내에 전산으로 처리할 수 있도록 관리시스템을 마련하지 않아

- (소송비용 납부 안내 관리시스템 미비) 이전 업무담당자의 업무 소홀로 인해 소송비용 납부 안내를 처리하지 않은 현황을 현재 업무담당자가 국유BPM을 통해 파악할 수 없어 일부 소송비용은 장기간 관리되지 못하다가 감사자료를 요청한 이후에서야 납부 독촉한 사실이 확인되었고

- (소송비용 연체관리 관리시스템 미비) 아울러 국유BPM 내에 연체 소송비용을 관리할 수 있는 관리시스템을 마련하지 않아 대부료 등 다른 연체채권처럼 연체 소송비용을 다른 연체채권과 통합하여 효율적으로 연체자에게 안내하지 못하고 있으며

△ 소송비용을 미납한 연체자의 재산을 확인⁴⁾할 수 있는 관리시스템도 국유BPM 내에 마련되어 있지 않아 효율적으로 소송비용 연체자의 재산에 대한 압류 등 필요한 조치를 실시하지 못하고 있는 실정임

4) 대부료·매각대금 등을 미납한 연체자에 대해서는 국유BPM 연체관리 전산시스템을 통해 발견재산을 확인하고 압류하는 등 적극적으로 연체관리하고 있음

【조치할 사항】

- ◇ 서울동부지역본부장, 서울서부지역본부장, 부산지역본부장, 경기지역본부장, 대전충남지역본부장, 인천지역본부장, 전북지역본부장, 경남지역본부장은 확정결정을 받은 소송비용에 대하여 집행 착수를 지연하지 않도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며 (주의)
- 국유재산총괄부장은 소송비용 집행이 조속히 착수될 수 있고, 소송비용 연체 관리가 효율적으로 이루어 질수 있도록 국유재산관리시스템을 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다.
(통보)

[별표 6]

미수금(법적조치비용) 집행 지연 착수 현황

(단위 : 천 원)

순 번	관련대장	소송구분	사건번호	담당 부서	소송비용 확정결정일	소송비용 청구일	확정결정 금액
합	계 (19건)						163,195

“기재생략”
